

시정 및 주의

1. 제 목 : 주차장 차단기 설치공사 업무 부적정
2. 관계기관 : ■■■보훈요양원
3. 내 용 : ■■■보훈요양원에서는 주차면적 협소로 인한 민원과 인근 지하철 개통에 따른 외부인의 무단 주차를 차단하여 요양원 방문 면회객의 원활한 주차환경 제공을 위하여 주차장 차단기 설치공사를 시행하였습니다.

[표 1] 공사계약 내역

(단위:원)

공사명	계약기간	계약금액	계약업체
주차장 차단기 설치공사	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX.	###	(주)*****

가. 차단기 정상작동 시험운영에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성) 제1항, 제2항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 청렴계약에 관한 사항, 개인정보처리에 관한 사항 등 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제77조(계약의 성립) 제1항 따라 이사장 또는 계약담당자가 계약서를 작성하는 경우에는 계약 상대방과 같이 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정된다고 정하고 있습니다

따라서 계약담당자는 계약서의 계약내용(금액, 이행기간, 계약보증금, 지체상금 등)과 과업내역서 또는 과업지시서를 명확히 기재하여 향후에 법적문제가 발생되지 않도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 주차장 차단기 설치 공사 과업지시서의 시험운영 및 검수사항을 확인한 결과, 공사완료 후 시스템의 정상작동을 실시하여 검수요청을 하도록 되어 있으며 시험가동에 대해서는 무상으로 정하였으나, 공사대금 지급내역서를 보면 공사업체에서 시운전 Test 비용으로 ##만원을 청구한 것으로 확인되었습니다.

나. 검수조서에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제15조(대가의 지급) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공사완료 시 설계서 및 공사시방서에 의한 공사 준공검사를 실시하여야 하며, 해당 공사담당자는 검수조서 작성 등 전자결재를 통해 공사완료 보고 후 대금지급을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ■■■보훈요양원 종합감사 시 공사계약을 확인한 결과, [표 2]와 같이 견적서 및 산출내역서의 기재 내용과 달리 다른 자재를 사용한 사실을 감사 기간 중 현장 확인을 통해 확인되었습니다.

[표 2] 비디오 전송용 케이블 사용내역

(단위:원)

견적서 및 산출내역서			실제사용제품	비고
품명	규격	금액		
광케이블	멀티 xcore/xxxm	###	· UTP케이블 ¹⁾ , xxxm · 인터넷가격조사(###원)	· 차량 진출입 실시간 영상 전송용도

3. 산업안전보건관리 정산에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「산업안전기본법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조 따르면 산업재해보상법의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상 공사에 적용한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제5조(계상방법 및 계상시기 등) 제1항에 의하면 발주자는 원가 계산에 의한 예정가격 작성 시에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 하며, 계약 상대방에게 사전에 공지함으로써 계약 시 낙찰률이 적용되어 안전보건관리비가 감액되는 것을 방지하고 있습니다.

1) UTP는 언실디드 트위스티드 페어(Unshielded Twisted Pair)의 머리글자. 비차폐(非遮蔽)쌍케이블, 비차폐연선이라고도 하며, 가장 일반적인 형태의 구리선으로, 일반 전화선이나 랜(LAN:근거리통신망)의 환경을 이어주는 신호선의 한 종류

따라서, ■■■보훈요양원에서는 총공사금액 2천만원 이상 공사계약 준공검사에 산업안전보건관리비 사용내역서, 항목별사용내역, 세금계산서, 거래명세표를 징구하여 정산을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ■■■보훈요양원 종합감사 시 산업안전보건관리비 정산내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 산업안전보건관리비 청구금액 정산에 필요한 증빙서류(세금계산서, 거래명세서 등) 징구 및 정산절차 없이 청구금액 전액을 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표3] 산업안전보건관리비 오지급 내역

(단위:원)

계약건명	산업안전보건관리비	비고
주차장 차단기 설치 공사	###	서류징구 및 정산절차 미실시

4. 관계기관 의견

■■■보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■보훈요양원장은

- 주차장 차단기 설치 공사대금 중 오지급된 ###천원 상당은 환수 조치하시기 바라며 (시정)

○ ▲▲, ■■■보훈요양원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
복지부	-	A	-	'xx.xx.xx.~ xx.xx.	퇴사	생략
복지부	-	B	-	'xx.x.x.~ 현재	좌동	주의
복지부	-	C	-	'xx.x.x.~ 현재	좌동	주의